

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3196/2532

ป.พ.พ. มาตรา 1055 (5), มาตรา 1080

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรธรรมาภัณฑ์ บริการ

นาย บุญ เลิศ เศรษฐนันท์

โจทก์

จำเลย

โดยปกติเมื่อหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบห้างหุ้นส่วนจำกัดย่อมเลิกกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1055(5), 1080 แต่หุ้นส่วนที่ยังอยู่อาจตกลงให้ห้างยังคงอยู่ต่อไป โดยรับทายาทของหุ้นส่วนที่ตายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทนได้เมื่อปรากฏว่าหลังจาก บ.หุ้นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์ถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณา หุ้นส่วนอื่นได้รับ ข. ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกให้เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทน บ. ห้างโจทก์จึงคงอยู่ต่อมา และเมื่อศาลอนุญาตให้ ข. เข้าเป็นผู้แทนโจทก์แทนบ. แล้วห้างโจทก์จึงมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ค้างชำระเป็นเงิน 174,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า นายบุญช่วย ศรีวิจิตร หุ้นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์ถูกคนร้ายยิงตายแล้ว ห้างโจทก์ต้องเลิกกันโดยผลของกฎหมาย สิ้นสภาพนิติบุคคลแล้วและให้การต่อสู้ในเรื่องอื่น ๆ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 174,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 162,877 บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่า นายบุญช่วยหุ้นส่วนผู้จัดการตาย ห้างโจทก์
ต้องเลิกกันโดยผลของกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณาของโจทก์ภายหลังที่
นายบุญช่วยตายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า โดยปกติเมื่อหุ้นส่วนจำพวกไม่
จำกัดความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่อมเลิกกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1055(5), 1080 แต่หุ้นส่วนที่ยังอยู่อาจตกลงกันให้ห้างยังคงอยู่ต่อไป
โดยรับทายาทของหุ้นส่วนที่ตายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
หลังจากนายบุญช่วยตายแล้ว หุ้นส่วนอื่นได้รับนายไชยศิริ ศรีวิจิตร ซึ่งเป็นทายาท
ผู้รับมรดกให้เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทนนายบุญช่วย ตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์เอกสารหมายเลข 1 ห้างหุ้นส่วน
โจทก์จึงยังคงอยู่ต่อมา มิได้เลิกไปอีกทั้งศาลชั้นต้นก็ได้อนุญาตให้นายไชยศิริเข้าเป็น
ผู้แทนของโจทก์แทนนายบุญช่วยแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อ
ไปได้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น